

Die Kreditakte sicher führen

Aufbau, Pflichtbestandteile und Vollständigkeitsprüfung im Firmenkundenkreditgeschäft

Eine unvollständige Kreditakte kostet Zeit, verzögert Auszahlungen und ist im schlimmsten Fall ein Prüfungsmangel. In diesem Einstiegsmodul lernen Sie, wie eine Kreditakte im Firmenkundengeschäft aufgebaut ist, welche Unterlagen verpflichtend hineingehören und wie die Funktionstrennung von Markt und Marktfolge Ihre Rolle prägt. Danach prüfen Sie Akten sicher auf Vollständigkeit, ordnen die § 18 KWG-Unterlagen richtig zu und veranlassen fehlende Nachweise strukturiert nach.

KOMPETENZFELD	KOMPETENZSTUFE	DAUER	VERSION
K-A01 Auftrags- & Kreditsachbearbeitung	Sachbearbeitung	90 Min.	v0.1

Theorie-Input: Die Kreditakte – Zweck, Aufbau, Pflichtbestandteile

Die Kreditakte ist das Gedächtnis der Kreditbeziehung. Sie dokumentiert lückenlos, auf welcher Grundlage ein Kredit gewährt, ausgezahlt und überwacht wird. Drei Funktionen stehen im Vordergrund: Sie sichert die **Nachvollziehbarkeit** jeder Kreditsentscheidung, sie ist Grundlage der **laufenden Überwachung** des Engagements, und sie ist Gegenstand der **internen und externen Prüfung** (interne Revision, Abschlussprüfer, Bankenaufsicht). Eine unvollständige Akte ist deshalb nicht nur unpraktisch, sondern ein potenzieller Feststellungsmangel.

Die Anforderungen an die ordnungsgemäße Kreditbearbeitung ergeben sich aus den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (BaFin, 2021^{Q084}). Sie verlangen für das risikorelevante Kreditgeschäft insbesondere klare Prozesse für Kreditgewährung, -weiterbearbeitung und -überwachung sowie eine vollständige, aussagekräftige Dokumentation.

Typische Bestandteile einer Firmenkunden-Kreditakte:

Bereich	Beispiel-Unterlagen
Antrag & Entscheidung	Kreditantrag, Kreditbeschluss/Votum der Marktfolge
Vertrag	Kreditvertrag (rechtsverbindlich unterschrieben), Konditionen
Bonität & Offenlegung	Jahresabschlüsse, BWA, Selbstauskunft, Wirtschaftsauskunft (§ 18 KWG)
Sicherheiten	Sicherheitenverträge, Grundbuchauszug, Wertnachweise
Formales / Legitimation	Handelsregistrauszug, Legitimationsprüfung (KYC), Vollmachten
Korrespondenz & Überwachung	Schriftverkehr, Wiedervorlagen, Überwachungsvermerke

Theorie-Input: Funktionstrennung und § 18 KWG

Funktionstrennung Markt / Marktfolge. Die Aufsicht verlangt im risikorelevanten Kreditgeschäft eine klare organisatorische Trennung zwischen dem Bereich, der das Geschäft initiiert (Markt – die Beratung), und dem Bereich, der es votiert und bearbeitet (Marktfolge), bis hinauf zur Geschäftsleitung (BaFin, 2021^{Q084}). Diese Trennung dient der unabhängigen Risikobeurteilung. Die Vertriebsassistenten arbeiten an der Schnittstelle: Sie sorgt dafür, dass die Akte vollständig und prüffähig ist, ohne die Votierung selbst zu übernehmen. Das reformierte Berufsbild der Bankkaufleute verankert diese prozess- und sorgfaltsorientierte Sachbearbeitung als eigenen Kompetenzbereich (BankkflAusbV, 2020^{Q207}).

Laufende Offenlegung nach § 18 KWG. Ein Kreditinstitut muss sich bei Krediten oberhalb der gesetzlichen Grenze von 750.000 EUR die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kreditnehmers offenlegen lassen – und zwar **laufend**, nicht nur bei Antragstellung (§ 18 KWG^{Q032}). Dazu zählen insbesondere aktuelle Jahresabschlüsse und unterjährige Auswertungen (BWA). Fehlen aktuelle Offenlegungsunterlagen, ist die Akte nicht ordnungsgemäß – ein klassischer Prüfungsmangel und im Innendienst der häufigste Nachforderungsgrund.

Praxisfall: Holzbau Musterregion GmbH

Unternehmensportrait (anonymisiert, branchentypisch)

Die Holzbau Musterregion GmbH ist ein Zimmerei- und Holzbaubetrieb mit 18 Mitarbeitern. Die VR-Bank Musterregion eG ist Hausbank. Der Betrieb hat einen Investitionskredit über 900 TEUR für eine neue Abbundanlage und eine Hallenerweiterung erhalten; die Auszahlung steht kurz bevor. Die Kreditakte liegt Ihnen zur abschließenden Bearbeitung vor. Bevor Sie die Auszahlung freigeben lassen, prüfen Sie die Vollständigkeit.

Akteninhalt (Ist-Stand):

Unterlage	Stand	vorhanden?
Kreditantrag	aktuell	ja
Kreditbeschluss / Votum Marktfolge	aktuell	ja
Kreditvertrag (unterschrieben)	aktuell	ja
Jahresabschluss Vorjahr	aktuell	ja
Jahresabschluss Vor-Vorjahr	–	fehlt
Aktuelle BWA	7 Monate alt	veraltet
Selbstauskunft Gesellschafter-GF	3 Jahre alt	veraltet
Sicherheitenvertrag (Grundschild)	aktuell	ja
Grundbuchauszug	aktuell	ja
Handelsregistrauszug	aktuell	ja
Legitimationsprüfung (KYC)	aktuell	ja

Auffälligkeit: Die formalen und sicherheitenbezogenen Unterlagen sind vollständig – aber die **Offenlegung nach § 18 KWG** ist es nicht: Ein zweiter Jahresabschluss fehlt, die BWA ist veraltet, und die Selbstauskunft des Gesellschafter-Geschäftsführers ist drei Jahre alt. Vor der Auszahlung müssen diese Lücken geschlossen werden.

Die folgende Handlungsempfehlung verknüpft typische Aktenmängel mit der passenden Reaktion – nutzen Sie sie bei der Fallarbeit.

HANDLUNGSEMPFEHLUNG

SITUATION aktuelle BWA älter als drei Monate

EMPFEHLUNG aktuelle BWA beim Kunden bzw. Steuerberater nachfordern und Wiedervorlage setzen

HANDLUNGSEMPFEHLUNG

SITUATION Offenlegungsunterlagen nach § 18 KWG unvollständig

EMPFEHLUNG vor Auszahlung die vollständige Offenlegung einholen und die Marktfolge informieren

HANDLUNGSEMPFEHLUNG

SITUATION Selbstauskunft des Gesellschafter-GF veraltet

EMPFEHLUNG aktualisierte Selbstauskunft anfordern und Eingang dokumentieren

AB-1: PFLICHTBESTANDTEILE ZUORDNEN

Anleitung: Ordnen Sie die Unterlagen des Falls den sechs Aktenbereichen zu. Tragen Sie je Bereich mindestens eine Unterlage ein.

Aktenbereich	Unterlage(n) aus dem Fall
Antrag & Entscheidung	_____
Vertrag	_____
Bonität & Offenlegung (§ 18)	_____
Sicherheiten	_____
Formales / Legitimation	_____
Korrespondenz & Überwachung	_____

AB-2: VOLLSTÄNDIGKEIT PRÜFEN

Anleitung: Prüfen Sie den Akteninhalt anhand der Checkliste (AB-5). Markieren Sie jede Unterlage als „vollständig/aktuell“ (✓), „veraltet“ (–) oder „fehlt“ (x) und notieren Sie die Mängel.

Unterlage	✓ / – / x
Kreditantrag	_____
Kreditbeschluss / Votum	_____

Unterlage	✓ / - / X
Kreditvertrag	_____
Jahresabschlüsse (2 Jahre)	_____
Aktuelle BWA	_____
Selbstauskunft GGF	_____
Sicherheiten / Grundbuch	_____
HR-Auszug / KYC	_____

Festgestellte Mängel: _____

AB-3: § 18 KWG-UNTERLAGEN PRÜFEN

Anleitung: Welche Unterlagen des Falls dienen der laufenden Offenlegung nach § 18 KWG? Sind sie aktuell?

- Welche Unterlagen zählen zur § 18-Offenlegung? _____
- Welche davon sind nicht aktuell genug? _____
- Warum ist die Offenlegung gerade vor einer Auszahlung kritisch?

AB-4: NACHFORDERUNG & WIEDERVORLAGE ANLEGEN

Anleitung: Legen Sie für jede fehlende/veraltete Unterlage einen Nachforderungsvorgang an.

Nachzufordernde Unterlage	Bei wem?	Frist	Wiedervorlage am
_____ _____	_____ _____	_____ _____	_____ _____
_____ _____	_____ _____	_____ _____	_____ _____
_____ _____	_____ _____	_____ _____	_____ _____

Vermerk für die Akte (1 Satz): _____

AB-5: CHECKLISTE „VOLLSTÄNDIGE KREDITAKTE“

Wiederverwendbare Prüfkarte für Ihren Arbeitsalltag.

#	Prüfpunkt	erledigt
1	Kreditantrag vorhanden	■
2	Kreditbeschluss / Votum der Marktfolge vorhanden	■
3	Kreditvertrag rechtsverbindlich unterschrieben	■
4	Aktuelle Jahresabschlüsse (§ 18 KWG, ab 750 TEUR) vorhanden	■
5	Aktuelle BWA (i. d. R. ≤ 3 Monate) vorhanden	■
6	Selbstauskunft / Vermögensaufstellung aktuell	■
7	Sicherheitenverträge und Wertnachweise vorhanden	■
8	Grundbuchauszug aktuell	■
9	Handelsregistrauszug aktuell	■
10	Legitimationsprüfung (KYC) dokumentiert	■
11	Offene Punkte mit Frist und Wiedervorlage versehen	■

Reflexionsfragen

- Welche Unterlage fehlt in Ihrer Praxis am häufigsten – und woran liegt das?
- Wie erklären Sie einem Berater freundlich, dass eine Akte vor der Auszahlung noch nicht vollständig ist?
- Woran erkennen Sie, dass eine Offenlegungsunterlage „nicht mehr aktuell genug“ ist?

QUELLENANGABEN

Q32 Kreditwesengesetz [KWG]. In der jeweils aktuellen Fassung. Insbesondere § 18 (Kreditunterlagen).

Q84 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht [BaFin]. (2021). Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) – Rundschreiben 11/2021 (BA). BaFin. [EuroFH-Extrakt]

Q207 Verordnung über die Berufsausbildung zum Bankkaufmann und zur Bankkauffrau (Bankkaufleuteausbildungsverordnung – BankkfAusbV) vom 5. Februar 2020 (BGBl. I S. 121).